Werkraum Südwest Maschinenpacht KG
Gewerbehof 41, 14167 Berlin

Schlachtensee Stahl & Form GmbH
An der Werksrampe 26, 14163 Berlin

15.08.2022 | BZ-V-10 | Vertragsausfertigung mit beiderseits abgezeichnetem Nachtrag vom 8. April 2026

Maschinenpacht und Rückbauvereinbarung

1 Parteien und Anlagen

Werkraum Südwest Maschinenpacht KG, vertreten durch Joris Feld, verpachtet an Schlachtensee Stahl & Form GmbH eine mobile Absauganlage WA-11 sowie eine ältere Richtbank RB-07 für die Werkstatteinheit An der Werksrampe 26. Die Maschinen gehören der Verpächterin. Das Hallengrundstück wird durch diesen Vertrag nicht verpachtet.

2 Nutzung und Instandhaltung

Die Geräte dürfen im gewöhnlichen Metallbaubetrieb eingesetzt werden. Die Gesellschaft trägt Wartung und Verbrauchsteile. Die Verpächterin trägt altersbedingte Grundinstandsetzungen, soweit nicht eine schuldhafte Beschädigung vorliegt. Die Maschinen dürfen ohne Zustimmung nicht weitervermietet oder sicherungsübereignet werden.

3 Laufzeit und laufende Abrechnung

Der Vertrag läuft bis 31. Dezember 2027. Die Maschinenpacht beträgt monatlich 2.000 EUR brutto. Sie wird aufgrund der Inkassovollmacht an Rampenhof Liegenschaften KG zusammen mit der Nutzung einer ergänzenden Fremdfläche gezahlt. Das eigene Hallengrundstück ist davon nicht betroffen. Die Monatsanlage BZ-V-11 weist die Maschinenpacht und den übrigen Sammelbetrag getrennt aus. Der Buchungstext Werkhallenmiete bezeichnet den gesamten Sammellauf. Die nachfolgende Rückgabeabrechnung ist davon getrennt; bereits gezahlte Nutzungsentgelte werden nicht erneut verlangt.

4 Rückgabe bei endgültiger Werkstattschließung

Bei endgültiger Einstellung der Werkstatt werden die Geräte gereinigt, abgeklemmt und zur Abholung bereitgestellt. Die Gesellschaft verschließt die für den Einbau hergestellten Öffnungen. Die Verpächterin darf die Arbeiten übernehmen und rechnet notwendige Kosten getrennt ab. Die eigenen Maschinen der Gesellschaft sind von diesem Vertrag nicht betroffen.

5 Vorzeitige Abgeltung

Für eine einvernehmliche endgültige Rückgabe im Jahr 2026 haben die Parteien am 8. April 2026 eine Abgeltung von 24.000 EUR für die entfallende Restlaufzeit vereinbart. Die konkret ermittelten Trennungs- und Wiederherstellungskosten betragen weitere 15.000 EUR. Die zusammengefasste Verpflichtung beträgt damit 39.000 EUR. Dieser Betrag enthält weder laufende Kraneinsätze noch offene Stahlrechnungen noch Nachbesserungen an Kundenwerken.

6 Abrechnung und Erfüllung

Die 24.000 EUR werden erst mit wirksamer vorzeitiger Beendigung, die 15.000 EUR nach Ausführung und nachgewiesener Abnahme der bezeichneten Rückbauarbeiten zur Zahlung verlangt. Ein Zahlungsabfluss vor diesen Voraussetzungen ist nicht vereinbart. Werden einzelne Arbeiten von der Gesellschaft fachgerecht selbst erbracht, sind die dadurch ersparten Kosten abzusetzen.

7 Erklärungen und Vertragsbestand

Die Parteien bestätigen, dass diese Ausfertigung einschließlich ihrer im Text bezeichneten Anlagen die getroffene Vereinbarung vollständig wiedergibt. Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten nur, soweit sie in dieser Ausfertigung ausdrücklich wiedergegeben sind. Nicht beigefügte Preisverzeichnisse werden nicht Vertragsbestandteil.

Änderungen des Leistungsumfangs, des Zahlungsplans oder des Sicherungszwecks sollen zu Beweiszwecken in einer von beiden Parteien bestätigten Nachricht oder in einem unterschriebenen Nachtrag dokumentiert werden. Gesetzliche Formanforderungen bleiben unberührt. Eine einseitige Eintragung in Buchhaltung, Kundenportal oder Planung ändert die Vereinbarung nicht.

8 Mitteilungen und Schlussbestimmungen

Erklärungen sind an die in Ziffer 1 genannten Geschäftsanschriften zu richten. Für die Gesellschaft nimmt Juno Bern von Hallern rechtsgeschäftliche Erklärungen entgegen. Buchhaltung und Disposition dürfen Unterlagen übermitteln; sie sind dadurch nicht zur Änderung dieses Vertrags bevollmächtigt.

Die Parteien vereinbaren deutsches Recht. Zwingende gesetzliche Zuständigkeiten und gesetzliche Rechte bleiben bestehen. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung führt nicht zur Unwirksamkeit der übrigen Vereinbarung. Für eine entstehende Lücke gelten die gesetzlichen Vorschriften. Jede Partei erhält eine vollständige Ausfertigung mit den Unterschriften beider Parteien.

Ausfertigung mit den Erklärungen der Beteiligten

gez. Joris Feld

gez. Juno Bern von Hallern